



Un accident du travail n'est pas un arrêt maladie

Massy, Nozay, Palaiseau le 09/10/2025

Nous sommes témoins d'une augmentation notable du nombre d'absences à la suite de situations de stress aigu dû aux conditions de travail. Il s'agit de cas de pressions psychologiques, harcèlements ou autres propos racistes qui n'ont leur place nulle part, et encore moins dans l'entreprise où le rapport hiérarchique peut rapidement devenir tourner au cauchemar. Ces situations engendrent insomnies, hypervigilance, irritabilité, ordonnances, addictions, violence intrafamiliales... Ne laissez pas ces situations perdurer, défendez-vous et nommez la cause, cela fait partie de la solution pour vous et pour les autres. En effet les collègues qui en souffrent et doivent arrêter de travailler obtiennent souvent de leur médecin traitant un arrêt maladie, au lieu d'un Accident du Travail (AT). Or ces deux types d'absence ont des causes et des conséquences fondamentalement différentes que nous listons ici.

Qui paye les dépenses dues à l'arrêt de travail ?

Dans le cas d'un Arrêt pour Maladie (AM), dont la cause est indépendante du travail, c'est la branche "maladie" de la Sécurité Sociale et l'assurance complémentaire qui sont mises à contribution, c'est-à-dire la solidarité collective. **Dans le cas d'un AT**, les frais sont pris en charge par la branche "accident/maladie professionnelle" de la Sécurité Sociale, **financée par les employeurs en fonction de leur taux d'accident**. Pour éviter ces pénalités certains employeurs mettent parfois la pression sur les salariés pour éviter des Déclarations d'Accident du Travail (DAT), ou les contestent dès que possible auprès des caisses d'assurance maladie.

Quelles prises en charge pour la victime ?

Un salarié victime d'AT bénéficie d'une **prise en charge à 100 % de tous les soins** y afférant avec avance de frais, y compris en cas de séquelles apparaissant tardivement.

Un salarié est **protégé du licenciement** pendant un arrêt pour AT ou maladie professionnelle (art. L1226-9), quel que soit l'avis de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) sur la prise en charge. Au contraire, pour maladie ou accident **sans cause professionnelle**, la

nouvelle convention collective de la Métallurgie (signée par la CFDT, FO et la CFE-CGC) **autorise le licenciement** en raison de la durée ou de la répétition des arrêts maladie du salarié s'ils nécessitent son remplacement.

Du point de vue salarial, les Indemnités Journalières (IJ) destinées à compenser la perte de salaire sont plus élevées en cas d'AT qu'en cas d'arrêt maladie, et la durée de l'AT est sans conséquence sur la durée de cotisation pour la retraite (pas systématique en cas d'AM longue durée). Enfin, le temps en AT n'est pas déduit du temps de présence pour le **calcul des congés, primes de participation et d'intéressement**.

Quelles conséquences sur les conditions de travail ?

Alors qu'un Arrêt pour Maladie (AM) n'affecte en principe que le salarié concerné, un accident du travail peut avoir des **causes susceptibles d'affecter la santé d'autres collègues**. Outre la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la DAT permet aux représentants du personnel de mener une enquête et proposer des mesures de prévention **pour éviter d'autres accidents** (pour le même salarié ou pour d'autres). Par exemple dans le cas d'une surcharge de travail, la problématique peut menacer d'autres salariés.

Plus généralement, alors qu'un AM ne peut avoir d'effet sur l'organisation du travail, un AT est tracé dans le bilan HSCT (Hygiène, sécurité, conditions de travail) et à l'Inspection du Travail. L'objectif de ce suivi, éventuellement assorti de pénalités, est d'obliger l'employeur à mettre en œuvre ses obligations en matière de prévention au travail et de lui faire payer les dommages.

Quand/comment déclarer un accident du travail ?

Dans les 24 heures

(sauf cas de force majeure ou de motifs légitimes), la victime doit informer l'entreprise, via le service médical à infirmierie.nps@nokia.com. La DAT mentionne normalement les lieux et circonstances de la lésion, l'identité des témoins éventuels et du tiers responsable éventuel. Dans le cas d'une situation de harcèlement ou d'épuisement professionnel, la notion d'accident lésion est moins ponctuelle, et peut correspondre à un événement révélateur du mal-être ("goutte d'eau qui fait déborder le vase"). A cette étape, certains mots sont importants, comme « situation répétées », « choc » « déstabilisation », utilisez les si bien sûr ils correspondent à votre situation.

Infirmieries NPS

Massy: 01 76 31 76 00 / Nozay 01 60 40 67 03

Notons que si la lésion corporelle ou psychique est survenue sur le lieu de travail et au moment où le salarié devait s'y trouver, celui-ci bénéficie de la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, **la DAT reste possible jusque 2 ans après le fait accidentel** et son caractère tardif ne supprime pas la présomption d'imputabilité. L'employeur a ensuite 48 heures pour déclarer l'AT à l'Assurance Maladie. Il peut émettre des réserves quant au caractère professionnel de l'accident en remplissant la DAT.

Il s'agit aussi de faire constater rapidement votre état par le médecin de votre choix (sauf médecin du travail) qui établira un Certificat Médical Initial (CMI) adressé à la Sécurité Sociale. L'employeur peut là encore contester le caractère professionnel pour empêcher la

reconnaissance de l'AT. Dans ce cas il faudra répondre à une enquête de la Sécurité Sociale par une description précise des faits (heure, lieu, circonstances, coordonnées des témoins éventuels). Comme pour toute interaction avec la Direction, **nous déconseillons fortement de procéder seul** et nous encourageons les salariés à **solliciter les conseils ou l'aide d'un représentant syndical** dans ces démarches.

Enfin, même si un accident a été traité initialement comme un arrêt maladie, il est **possible de le faire requalifier en AT dans les 2 ans suivant l'évènement**. Dans ce cas, la démarche consiste à demander au médecin traitant de remplir le document CERFA correspondant (14463*03).

A savoir : le médecin traitant est censé s'enquérir dès la première visite des circonstances de l'accident ou de la maladie, incluant les causes d'origine professionnelle. S'il ne le fait pas, vous pouvez lui préciser vous-même l'origine professionnelle de l'accident, s'il y a lieu.

Votre implication est essentielle pour la qualité de vos conditions de travail, adhérez à la CGT !



Rejoignez aujourd'hui les nouveaux adhérents de la CGT, apportez vos revendications et bénéficiez de la solidarité et de la protection du syndicat

Pour toute remontée, idée, proposition, adhésion, vous pouvez contacter par courriel :

Interne

nps.cgt@nokia.com

Externe

cgt.nokia.nps@gmail.com

Laurent Richard (Délégué Syndical local NPS)

laurent.richard@nokia.com

Rhizlane Benali (Déléguée Syndicale locale NPS)

rhizlane.benali@nokia.com

Amaury Heurtault (Elu suppléant à la CSSCT locale NPS)

amaury.heurtault@nokia.com

Jean-Noël Simon (Délégué Syndical local NPS)

jean-noel.simon@nokia.com

Yacine El Mghazli (Délégué Syndical Central)

yacine.el_mghazli@nokia.com

Jérôme Fouletier (Représentant Syndical Central)

jerome.fouletier@nokia.com

Elodie Decerle (Elue titulaire du CSE-E NPS)

elodie.decerle@nokia.com

Gaspard Fanzeu (Elu titulaire du CSE-E NPS)

gaspard.fanzeu_nzeunou@nokia.com

Sterenn Guerrier (Représentante Syndicale NPS)

sterenn.guerrier@nokia.com

Rejoignez le groupe WhatsApp des salariés avec ce QR CODE



ou [directement depuis votre téléphone](#)

Si vous souhaitez ne plus être destinataire - de façon personnalisée - des informations diffusées par la CGT Nokia, vous pouvez vous désabonner en répondant à cette adresse avec "stop info cgt" dans le titre